

0020687-49.2016.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 522/2016 - 7º Distrito Policial de Guarulhos, 2813/2016 - 7º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Flavio Augusto Kielek Rodrigues

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

Assiste razão a nobre representante do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0020687-49.2016.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0020687-49.2016.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 522/2016 - 7º Distrito Policial de Guarulhos, 2813/2016 - 7º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Flavio Augusto Kielek Rodrigues

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

Assiste razão a nobre representante do Ministério Público ao requerer a extinção da punibilidade do autor dos fatos no presente feito (fl. 446).

Considerando que o réu Flávio cumpriu de forma substancial as obrigações impostas (termo de audiência de fls. 117/118), deixando de comparecer em Juízo, presumidamente também diante da suspensão dos atendimentos presenciais, em razão da

pandemia da Covid-19 (fl. 163), tendo expirado o período de prova sem que houvesse revogação do benefício (fl. 171), é imperativa a extinção da sua punibilidade, observando-se ainda o parecer favorável do Ministério Público. Ademais, tendo em vista que durante o período de prova da suspensão condicional do processo não houve registro de que o acusado tenha sido processado novamente, depreende-se que a finalidade preventiva do instituto despenalizador foi atingida.

Ante o exposto e o que mais consta dos autos, reputo que não se justifica a subsistência do processo, havendo de se reconhecer como cumpridas todas as condições da suspensão condicional do processo, razão pela qual JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE FLÁVIO AUGUSTO KIELEK RODRIGUES, com fundamento no artigo 89, §5º, da Lei nº 9.099/95.

P.I.C., arquivando-se oportunamente.

Guarulhos, 29 de novembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA